

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5075330-06.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
IMPETRANTE: CARLA VIAN PELLIZER SEREA
IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO -MANDADO DE SEGURANÇA - CESSÃO DE REQUISITÓRIO POR INSTRUMENTO PARTICULAR -POSSIBILIDADE - ESCRITURA PÚBLICA - DESNECESSIDADE - TESE REPETITIVA FIRMADA NO RESP 1.102.473/RS QUE NÃO ESTABELECEU A OBRIGATORIEDADE DE A CESSÃO DE CRÉDITO CONSTANTE DE PRECATÓRIO SER REALIZADA POR ESCRITURA PÚBLICA - MANDADO DE SEGURANÇA ACOLHIDO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para cassar a decisão do Evento 163 dos originários e determinar que o juízo impetrado observe, quando ao requerimento da cessionária, os parâmetros da Resolução n. 822/2023 do Conselho da Justiça Federal e da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, dispensada a exigência de apresentação de instrumento público. Custas pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024.

5075330-06.2024.4.02.5101

510014671144 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5075330-06.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
IMPETRANTE: CARLA VIAN PELLIZER SEREA
IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela LCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face da decisão proferida pelo juízo de origem que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) sem observar a cessão de crédito realizada pela a Impetrante (cessionária) a parte autora dos autos originários (cedente).

Eis os termos da decisão atacada (Evento 163):

Relativamente ao requerimento de habilitação para tornar eficaz cessão de crédito, observe-se o precedente REsp 1.102.473 - RS, sendo certo que o art. 288 do Código Civil estabelece a necessidade de escritura pública para a validade em relação a terceiros, e isto inclui o Poder Judiciário:

Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1º do art. 654.

Com relação ao § 1º do art. 654, cumpre observar em primeiro lugar que não contém nenhuma solenidade. Designação do local, de data e qualificação dos envolvidos nunca foram solenidades. Por conseguinte, é inócua a disposição que faz a remissão, devendo-se privilegiar aqui não uma suposta liberdade de cessão, mas a segurança do crédito, cujo objeto sempre poderá ser entregue

diretamente pelo cessionário, ou até mesmo através de habilitação nos autos, mas com a regularidade já previamente assegurada pelos órgãos notariais. Fica indeferido o requerimento. Aguarde-se o decurso do prazo e venham-me para envio.

Argumenta a Impetrante que em 04/04/2024, as partes, cedente e cessionária, pactuaram Instrumento de Cessão de Direitos creditórios, por meio do qual a Sra. Adriana Rodrigues Almeida Viana de Andrade, cedeu ao impetrante 80% (oitenta por cento) de seus direitos creditórios nos autos de nº 5133112- 73.2021.4.02.5101. Ademais, argumenta que o pagamento do valor acordado pela cessão convencionada foi comprovado no Evento nº 161 do mencionado processo.

Alega ainda que, concretizada entre os particulares a cessão de crédito, a Impetrante então, nos termos do que determina as Resoluções nº 822/2023 do Conselho da Justiça Federal e n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, informou, em 08/04/2024, nos autos a sua ocorrência, solicitando sua devida habilitação e cadastramento no caderno processual, na qualidade de cessionária.

Entretanto, segundo a impetrante, o pedido foi inferido pela Autoridade coatora, sob o fundamento de que para a cessão de crédito pactuado entre os particulares pudesse ter efeito e, então ser homologada no bojo da ação judicial, esta deveria ter sido registrada em Cartório, por meio de escritura pública.

Sustentou ainda que o ato do Juízo poderá lhe gerar prejuízos, uma vez que a cedente ao receber a integralidade do crédito judicial poderá deixar de cumprir a obrigação que assumiu em virtude operação de crédito.

VOTO

No caso em tela, a autora cedeu ao cessionário/impetrante 80% da totalidade dos créditos que receberia em decorrência da procedência da ação de n.º 5133112-73.2021.4.02.5101, mediante instrumento de cessão de crédito (Evento 161, Anexo 02 e 03).

O Juízo indeferiu o pedido de da Impetrante/cessionária de habilitação do seu crédito na requisição de pequeno valor sob o fundamento de que a operação realizada não foi feita por escritura pública, diante disso, não haveria segurança necessária.

No que tange aos requisitos extrínsecos da cessão de crédito, pontua-se que a operação poderá ser realizada mediante instrumento público ou particular, sendo que o único requisito para que tal instituto seja eficaz perante o devedor/cedido é a sua notificação, nos moldes do § 14 do art. 100 da Constituição Federal e do art. 290 do Código Civil.

Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de desnecessidade de escritura pública para cessão de crédito de precatório:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CESSÃO DE PRECATÓRIO EM TRAMITAÇÃO NO TJDF REALIZADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. ESCRITURA PÚBLICA. EXIGÊNCIA RESTRITA À HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 4º, V, DA LEI DISTRITAL N. 52/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. TESE REPETITIVA FIRMADA NO RESP 1.102.473/RS QUE NÃO ESTABELECEU A OBRIGATORIEDADE DE A CESSÃO DE CRÉDITO CONSTANTE DE PRECATÓRIO SER REALIZADA POR ESCRITURA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Cuida-se de recurso em mandado de segurança interposto contra acórdão do TJDF que denegou a segurança impetrada em desfavor do MM. Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, cuja autoridade, por reputar indispensável a apresentação do original ou da cópia autenticada da escritura pública de cessão de direitos creditícios, indeferiu pedido de habilitação do impetrante/cessionário no Precatório n. 2014.00.2.012612-8.

2. Segundo lição doutrinária de SÍLVIO RODRIGUES, a cessão de crédito pode ser conceituada como "[...] o negócio jurídico, em geral de caráter oneroso, através do qual o sujeito ativo de uma obrigação a transfere a terceiro, estranho ao negócio original, independentemente da anuência do devedor. O alienante toma o nome de cedente, o adquirente o de cessionário, e o devedor, sujeito passivo da obrigação, o de cedido" (Direito civil. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 291).

3. Nos termos do art. 286 do Código Civil, "O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação".

4. Conforme jurisprudência desta Corte, "a forma do negócio jurídico é o modo pelo qual a vontade é exteriorizada. No ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio da liberdade de forma (art. 107 do CC/02). Isto é, salvo quando a lei requerer expressamente forma especial, a declaração de vontade pode operar de forma expressa, tácita ou mesmo pelo silêncio (art. 111 do CC/02)", sendo certo, ademais, que "a exigência legal de forma especial é questão atinente ao plano da validade do negócio (art. 166, IV, do CC/02)" (REsp 1.881.149/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/6/2021).

5. A obrigatoriedade de que a cessão de créditos se dê por escritura pública representa uma exceção à regra geral estabelecida no art. 107 do Código Civil. Inteligência dos arts. 288 e 654, § 1º, do mesmo diploma substantivo.

6. A teor dos arts. 1º e 4º, V, da Lei Distrital 52/1997, a exigência de que a cessão de precatório seja realizada por instrumento público se aplica apenas a uma única hipótese, a saber: quando se objetivar a compensação de débitos de natureza tributária de competência do Distrito Federal, o que não é o caso dos autos.

7. Uma vez que o art. 4º, V, da Lei Distrital 52/1997 se configura como sendo uma regra de natureza excepcional, impõe-se que sua interpretação deve se dar de forma restrita. Nesse sentido, desponta o seguinte e já longo julgado: REsp 20.101/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ 22/6/1992.

8. A tese repetitiva firmada no REsp 1.102.473/RS (Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe 27/8/2012), mesmo porque não era esse o seu objeto de atenção, não estabeleceu compreensão de que a cessão de crédito constante de precatório deva se operar apenas por escritura pública.

9. Recurso em mandado de segurança conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, concedendo a segurança.

(RMS n. 67.005/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

Sobre a validade da operação, verifica-se que a parte titular do crédito cedido não impugnou ao pedido da cessionária, limitando-se a concordar com o despacho que indeferiu a consignação da cessão no precatório, entretanto, não apontou nenhuma espécie de vício que poderia invalidar a operação de transferência de crédito (Evento 169):

ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA VIANA DE ANDRADE, já devidamente qualificado(a) nos autos do processo nº 5133112-73.2021.4.02.5101, vem, perante Vossa Excelência, através de seu advogado infra-assinado, apresentar concordância com r. despacho de evento 163 (DESPADEC1), e caso entenda V. Exa por homologar a sessão requerida nos eventos 160 e 161, requer o destaque dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) constante no contrato de prestação de serviço no evento 1 (ANEXO8), afim de evitar confusão patrimonial no momento do saque.

Requer ainda o prosseguimento do feito, com o cadastro do requisitório no TRF2, como medida de direito.

No caso, não se visualiza nenhum prejuízo para parte titular do crédito cedido, tendo em vista que o valor estabelecido na operação financeira já lhe foi devidamente pago.

Diante disso, não compete ao Estado-juiz interferir em negócio jurídico plenamente válido, sobretudo ante a inexistência de vícios a respeito do pacto efetuado.

Nessa toada, a Resolução n.º 822/2023 do Conselho da Justiça Federal trata sobre a regulamentação, no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º graus, dos procedimentos relativos à expedição de ofícios requisitórios, ao cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos, às compensações, ao saque e ao levantamento dos depósitos:

Art. 20. O credor poderá ceder a terceiros, total ou parcialmente, seus créditos em requisições de pagamento, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 100 da Constituição Federal.

§ 1º Caberá exclusivamente ao juízo da execução o processamento e a análise do pedido de registro de cessão de créditos nas requisições de pagamento.

§ 2º Havendo deferimento pelo juízo da execução, após a apresentação do ofício requisitório, o juízo indicará o percentual e/ou o valor cedido, comunicando ao tribunal que fará os registros necessários e poderá colocar os valores à disposição da vara de origem.

§ 3º Deferida pelo juízo a cessão de crédito, aquele cientificará a entidade devedora.

Art. 21. A cessão de créditos em requisição de pagamento somente alcança o valor disponível, entendido este como o valor líquido após incidência de contribuição para o PSS, provisão do imposto de renda, penhora, cessão anterior, destaque de honorários contratuais e outras deduções, se houver.

§ 1º No caso de cessão total do valor líquido, o valor do PSS deverá ser requisitado em favor do beneficiário original.

§ 2º A provisão do imposto de renda será calculada pelo tribunal.

Art. 22. Havendo cessão de crédito, a mudança de beneficiário na requisição somente ocorrerá se o cessionário juntar aos autos da execução o respectivo contrato antes da elaboração do requisitório pelo juízo da execução.

§ 1º Havendo cessão total ou parcial de crédito após a apresentação do ofício requisitório, o juiz da execução comunicará imediatamente o fato ao tribunal para que, quando do depósito, coloque os valores integralmente requisitados à sua disposição, com o objetivo de liberar o crédito cedido diretamente ao cessionário mediante alvará ou meio equivalente.

§ 2º No caso de a cessão ser deferida pelo juízo após o tribunal já haver depositado o valor da requisição ou iniciado os procedimentos de depósito, conforme o regulamento de cada órgão, a comunicação de bloqueio deverá ser dirigida pelo juízo diretamente ao banco depositário.

Nesses termos, entendo existir probabilidade de direito da Impetrante, bem como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que liberado todo o valor do precatório para cedente do crédito a cessionária poderá ter dificuldades de receber os valores que lhe são devidos.

Ante o exposto, **voto por CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA**, para cassar a decisão do Evento 163 dos originários e determinar que o juízo impetrado observe, quando ao requerimento da cessionária, os parâmetros da Resolução n. 822/2023 do Conselho da Justiça Federal e da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, dispensada a exigência de apresentação de instrumento público. Custas pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se.

5075330-06.2024.4.02.5101

510014671142 .V4